

0010599-39.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Ana Paula Macéa Ortigosa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... que no dia 25/02/2022, foi vítima de roubo de celular no qual estavam instalados os aplicativos bancários utilizados pela requerente. Alega que após o roubo, tomou imediatamente as medidas necessárias, mas mesmo assim foram realizadas transações com o cartão que desconhecem a origem, no valor total de R\$ 4.951,37 (quatro mil e novecentos e cinquenta e hum reais e trinta e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

0010599-39.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010599-39.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Daniella Cristina de Andrade Silva

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiza de Direito: Dra. Ana Paula Macéa Ortigosa

Vistos.

O relatório está dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO

Julgo antecipadamente a lide, já que a matéria discutida nos autos dispensa a necessidade de produção de prova oral ou pericial, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, uma vez que as transações realizadas pelo aplicativo bancário indicam que a parte autora contratou com o réu. Portanto, considerando que participou ativamente da cadeia de consumo e dos prejuízos angariados pela parte autora, possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 439 do Código Civil.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FABRICANTE E FORNECEDOR.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes.

3. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas, a fim de acolher a tese do recorrente acerca da ausência responsabilidade solidária do fabricante pelos danos do veículo adquirido com defeito, demandaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas.

4. Não cabe a revisão do valor arbitrado a título de dano moral quando a quantia se mostra razoável.

(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 533.426/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 12/09/2014).

Não merece prosperar a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a autora descreveu de forma clara os fatos que pretende discutir e trouxe de modo evidente que teve seus direitos tolhidos pela ré. Além disso, foi possível o exercício regular do direito de defesa.

Não havendo outras questões preliminares submetidas à apreciação judicial, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação.

Passo à análise do mérito.

Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende inexigibilidade do débito e inexigibilidade de valores cobrados feitos pelos fraudadores a título de danos materiais.

Afirma a autora, que no dia 25/02/2022, foi vítima de roubo de celular no qual estavam instalados os aplicativos bancários utilizados pela requerente. Alega que após o roubo, tomou imediatamente as medidas necessárias, mas mesmo assim foram realizadas transações com o cartão que desconhecem a origem, no valor total de R\$ 4.951,37 (quatro mil e novecentos e cinquenta e hum reais e trinta e sete centavos) o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando a inexigibilidade do valor.

O réu, por sua vez, afirmou que as operações impugnadas são legítimas e eventual prejuízo ocorreu única e exclusivamente por responsabilidade da parte autora e por terceiro, haja vista que as compras foram realizadas por meio de aplicativo bancário e senha, na modalidade full grade de autenticação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297, do STJ, na qual leia-se: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

As alegações da autora são verossímeis, mesmo porque a boa-fé se presume e não se pode supor, sem base razoável, que tenha a autora realizado declarações falsas com objetivo de enriquecimento ilícito.

Levando em conta as circunstâncias do caso, o valor das transações, bem como o registro da ocorrência, entendo que há elementos para confirmar a versão de que a operação foi realizada por terceiros, e não pela operadora da conta. Note-se que todas as compras foram feitas no mesmo dia, cabia ao banco desconfiar das transações.

Esse entendimento vai de encontro ao fato de que não há nos autos apontamento de situação semelhante que demonstre que o gasto é compatível com o perfil da parte autora, até porque o modus operandi dos fraudadores configurou comportamento de

compra, no mínimo suspeito, haja vista que em favor da mesma loja do ViinnyViinny, foram realizadas 3 compras, fato que evidencia a intenção de diluir o valor das compras com o intuito de não levantar suspeitas com um valor mais vultuoso.

As operações, portanto, são nitidamente suspeitas e deveriam acionar algum mecanismo de segurança da instituição financeira. Competia ao réu o imediato contato com o cliente para a confirmação da licitude da operação, o que não foi feito no caso dos autos. O bloqueio preventivo, ou ao menos a tentativa de contato com o cliente, são medidas possíveis e exigíveis da instituição bancária, sob pena de responsabilidade.

Vale destacar que consideram-se nulas as cláusulas contratuais que disponham sobre o dever do consumidor de arcar com a responsabilidade absoluta por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou dispositivo habilitado, no caso até o momento da comunicação do furto são nulas (REsp 348343), pois tais avenças de adesão colocam o consumidor em desvantagem exagerada e patrocina contra a boa-fé e a equidade.

Afinal de contas, o argumento de que as transações são feitas mediante uso de senha ou cartão não afasta a responsabilidade do réu, notadamente porque já é evidente que os criminosos conseguem obter a senha por outros meios e porque compras realizadas pela internet e telefone não necessitam de utilização de senha. E seja qual for o método utilizado pelos criminosos na obtenção da senha, incide a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não restou comprovada a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, únicas hipóteses que permitem que a responsabilidade objetiva do banco seja afastada. Verifica-se vício do serviço prestado pelo réu no que se refere ao sistema de segurança do cartão, a ensejar a responsabilidade da instituição pelo prejuízo material. Dessa forma, há o acolhimento dos pedidos no que tange à inexigibilidade do débito e restituição de valores.

Logo, deverá o banco reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados no cartão correspondente às compras feitas pelos fraudadores: R\$ 1.500,89, R\$ 999,00 e R\$ 2.450,58, totalizando R\$ 4.951,37, bem como determinar a retirada do nome da autora dos sistemas de proteção ao crédito.

O reconhecimento do dano moral indenizável, data maxima venia, é de rigor conforme renomada jurisprudência.

No caso dos autos, a parte autora experimentou desconforto psicológico resultante da cobrança de compras que terceiro teria feito após o roubo do celular e a negativação, em razão do não pagamento de tais compras.

A conduta do banco, portanto, causou a autora dano moral consistente em "dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar" (SERGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7ª edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).

Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pela requerente.

O art. 944, caput do Código Civil prevê que "a indenização mede-se pela extensão

do dano". A indenização por dano moral não tem critérios tarifados estabelecidos pela lei, mas há parâmetros bem delineados pela jurisprudência, de modo a atender ao dispositivo legal referido. A indenização não pode se transformar em fonte de rendimentos sem motivo, razão pela qual não pode ser excessiva, mas deve servir para compensar a lesão e inibir novas condutas desta natureza.

No que diz respeito ao "quantum", entendo que a indenização deve ser compatível com a realidade dos autos, conforme reiterada jurisprudência, exemplo: "O dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado do ato ilícito" (RT 683/45).

Não se pode olvidar que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva. Assim, na indenização por danos morais, a questão deve se definir pela quantificação de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina está consagrada no art. 5º, X, da Constituição da República, sem deixar de lado, todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.

E, no caso dos autos, levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado e demais parâmetros norteados acima declinados, entendo adequado o montante fixado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por em face de para o fim de: i) declarar inexigível a quantia de R\$ 4.951,37 (quatro mil e novecentos e cinquenta e hum reais e trinta e sete centavos), bem como todos os encargos, taxa, juros e parcelamentos automáticos dela decorrentes. E condenar o réu na obrigação de fazer para que proceda a retirada do nome da autora dos sistemas de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R\$ 100,00, limitado a 30 dias; ii) para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor será atualizado pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, paragrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 5% do valor da causa, observado o valor mínimo de 05 UFESPs, na forma do artigo 2º, paragrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 24 de novembro de 2022.